

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094515-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL E CIVIL - FIES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO DE FIANCIAMENTO ESTUDANTIL, EDITADA PARA PESSOAS HÁ LONGOS PERÍODOS EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, EM FAVOR DO AUTOR, ADIMPLENTE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - PARCELA DO FIES QUE NÃO COMPROMETE GRAVEMENTE A RENDA DO AUTOR, ALÉM DE NÃO TER DEMONSTRADO OUTROS GASTOS - NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO DO AUTOR À HIPÓTESE LEGAL - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5094515-30.2024.4.02.5101

510015110577 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094515-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de MEDIDA DE URGÊNCIA interposta pela parte autora visando o “b) *Deferimento da liminar inaudita altera pars para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 238,96, nos termos do art. 300 do CPC;*” relativo ao seu contrato FIES.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e BANCO DO BRASIL SA, objetivando liminarmente a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 238,96; aplicação analógica e a interpretação extensiva do desconto de 77% (R\$ 15.757,40) aos adimplentes e consequente alteração no valor do saldo devedor para R\$ 4.706,76; subsidiariamente, que seja aplicado o desconto de 30%, mediante a redução do valor do saldo devedor em R\$ 6.139,25 (R\$ 20.464,16 - 30% R\$ 6.139,25 = R\$ 14.324,91- planilha de cálculos anexa), restando assim, o saldo devedor de R\$ 14.324,91.

A decisão de 1ª instância foi mantida por atender aos parâmetros legais (evento 4, DESPADEC1).

Apresentadas contrarrazões (evento 12, CONTRAZ1 e evento 14, CONTRAZ1), vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a **probabilidade do direito** e ao **perigo de dano**. Ainda, o mesmo art 300 do CPC que prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, quanto ao requisito da urgência ou perigo de dano, o recorrente sustenta que *"A fase de amortização iniciou-se em 10.06.2019, e desde essa fase **a parte requerente encontra-se adimplente com suas parcelas**, de modo que honrou com sua devida obrigação, conforme consta no extrato de quitação (anexo), sendo que este evidencia o pagamento das 64 parcelas, saldo devedor atual de R\$ 20.464,16 em 98 prestações, tendo as frações atuais constando no valor de R\$238,96. Considerando o valor das parcelas atuais, é notável que por mais que a parte autora atue como contador, se torna claro que para arcar com o compromisso firmado é necessário que comprometa parte considerável de sua renda, restando o mínimo para que mantenha a sua dignidade, tendo em vista que por mais que se encontre empregada é necessário que arque com gastos essenciais, em prol da garantia das necessidades vitais, intrínsecos a sua sobrevivência básica e de seus co dependentes, tais despesas são: água, luz, energia, aluguel, alimentação. Ressalta-se ainda que mesmo com toda responsabilidade não ocorreu atraso nas parcelas, como consta no extrato de amortização, de modo que está totalmente adimplente com suas parcelas."*

Portanto, afirmou que a parcela mensal de R\$ 238,96 comprometeria o mínimo para manter sua dignidade, pois para arcar com esta parcela comprometeria parte considerável de sua renda.

Todavia, além de não ter apresentado documentação relativa a sua renda e a seus gastos para permitir ao juízo uma análise efetiva quanto a esta alegação, conforme CNIS do evento 2, CNIS1, o autor recebe renda mensal de fonte formal R\$ 6.262,36. **Ou seja, a parcela mensal do contrato FIES do autor corresponderia a apenas 4% de sua renda.**

Evidentemente, a mensalidade do financiamento não compromete parcela significativa da renda do recorrente, restando afastada a necessária urgência para o deferimento da tutela provisória requerida.

Ademais, a pretensão de aplicação em seu favor da Lei nº 14.375/2022 também não lhe assiste razão, haja vista que a norma foi editada para um público específico, numa análise de custo para a Administração, na qual o Legislativo considerou mais eficiente e vantajoso para administração conceder os benefícios previsto na norma para aquele público que, provavelmente, jamais voltariam a quitar o FIES. Não é aparentemente o caso do autor que não quita seu débito porque, a princípio, não deseja, preferindo sofrer o ônus de ter seu nome manchado na praça e ver seu crédito reduzido.

Assim sendo, a despeito da argumentação autoral, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, sendo necessária ao menos a formação do contraditório para que, assim, a parte ré possa esclarecer os fatos narrados na inicial.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela e indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região**

(Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5094515-30.2024.4.02.5101

510015110576 .V2